



**PUTUSAN**

Nomor 12067 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah memutus perkara Anak:

Nama : **RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/26 Juni 2009;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Cibadak, RT 02 RW 05, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Anak tersebut ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;  
Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;  
Lebih Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 12067 K/Pid.Sus/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Lebih Subsidiar : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 24 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;
2. Membebaskan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT dari dakwaan Primair Penuntut Umum Anak yaitu Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;
3. Menjatuhkan PEMBINAAN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung terhadap Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara Anak yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan di LPKA;
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 27/Pid.Sus.anak/2025/PN Blb tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi kesempatan, sarana melakukan kejahatan melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 12067 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memberi kesempatan, sarana melakukan kejahatan melakukan Pembunuhan” sebagaimana dakwaan Subsidaire;

4. Membebaskan Anak dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi kesempatan, sarana melakukan kejahatan melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dakwaan Lebih Subsidaire;
6. Membebaskan Anak dari dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
7. Menyatakan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan melakukan “Memberi kesempatan, sarana melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
8. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pemidanaan selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna biru tua;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna biru putih Tahun 2015 Nomor Mesin JFP2E1006908 Nomor Rangka MH1JFP211FK007211;
  - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua tersebut;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha R15 warna merah Tahun 2015 Nomor Polisi -, Nomor Mesin 2PK-046898, Nomor Rangka MH32PK001FK046807;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 12067 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih stiker bintang Tahun 2017 Nomor Polisi -, Nomor Mesin JFZ1E1687873, Nomor Rangka MH1JFZ117HK640652;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Aerox warna putih strip cokelat muda Tahun 2018, Nomor Mesin G3J8E-0035356, Nomor Rangka MH3SG4640JJ030987;

Tetap terlampir dan akan digunakan dalam perkara lain;

12. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG tanggal 20 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb tanggal 29 September 2025 yang dimintakan banding mengenai redaksi amar dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
  1. Menyatakan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair;
  2. Membebaskan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT oleh karena itu dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan Lebih Lebih Subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 12067 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna biru tua;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna biru putih Tahun 2015 Nomor Mesin JFP2E1006908 Nomor Rangka MH1JFP211FK007211;
  - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua tersebut;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha R15 warna merah tahun 2015 Nomor Polisi -, Nomor Mesin 2PK-046898, Nomor Rangka MH32PK001FK046807;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih stiker bintang Tahun 2017 Nomor Polisi -, Nomor Mesin JFZ1E1687873, Nomor Rangka MH1JFZ117HK640652;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Aerox warna putih strip cokelat muda Tahun 2018, Nomor Mesin G3J8E-0035356, Nomor Rangka MH3SG4640JJ030987;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 12067 K/Pid.Sus/2025



Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair, dan membebaskan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT oleh karena itu dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut serta menyatakan Anak RIZKY GUNAWAN bin DADANG ROHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 12067 K/Pid.Sus/2025





pidana "Memberi kesempatan, sarana melakukan kejahatan Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan Lebih-Lebih Subsidair Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di tengah jalan raya di daerah Kampung Reungas Condong, Jalan Raya Banjaran Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat Anak bersama dengan kawannya Anak Saksi Haikam Mulki Nugraha dan Anak Saksi Dava berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tanpa plat Nomor berkeliling kota dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan dengan membawa sebuah tongkat Baseball yang dipegang anak Saksi Haikam, lalu saat melintas di daerah Kampung Reungas Condong, Jalan Raya Banjaran Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, mereka bertemu dengan Saksi Ridwan Fajriana, Korban Jujun Arjuna dan Saksi Zidan yang juga sedang berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor,
- Bahwa Anak yang mengendarai sepeda motor kemudian mempercepat laju kendaraan dan memepetkan kendaraannya ke arah kendaraan yang ditumpangi korban, dan saat berpapasan itulah kemudian Anak Saksi Haikam Mulki Nugraha mengayunkan tongkat baseball yang dipegangnya hingga mengenai korban yang duduk di posisi tengah, sehingga mengakibatkan korban terluka dan akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor R/VER/130/VIII/2025/Dokpol disimpulkan sebab mati korban adalah akibat kekerasan tumpul pada pada kepala bagian depan yang menyebabkan patah tulang tengkorak, serat kerusakan jaringan otak dan perdarahan sehingga menimbulkan gangguan pernafasan dan seluruh fungsi tubuh;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 12067 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak bersama dengan Anak Saksi Haikam karena pengaruh dari minuman keras yang sebelumnya ia minum adalah merupakan bentuk penganiayaan yang bersifat spontanitas, dan meskipun tidak ada dimaksudkan oleh Anak untuk menghilangkan nyawa korban, namun akibat dari perbuatan dimaksud seharusnya dapat diperkirakan yaitu hilangnya nyawa seseorang yang dalam hal ini adalah korban, sehingga perbuatan materiil Anak sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP pada dakwaan Lebih Lebih Subsidiar;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) tahun di LPKA Bandung tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Anak;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi dan *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak pada hari **Jumat** tanggal **21 November 2025** oleh **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut dengan dibantu oleh **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

Hakim Kasasi Anak,  
Ttd./

**Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 12067 K/Pid.Sus/2025